CONVENIO MARCO ENTRE EL GREMIO NACIONAL DE EMPRENDEDORES SOSTENIBLES GENES PERÚ Y EL INSTITUTO TECNOLÓGICO DE LA PRODUCCIÓN

Conste por el presente documento el Convenio Marco (en adelante "**EL CONVENIO**"), que celebran:

El **GREMIO NACIONAL DE EMPRENDEDORES SOSTENIBLES GENES PERU**, con RUC Nº 20605872043, con domicilio legal en la Calle Emilio Bustamante y Ballivián N° 131, Urbanización Santa Cruz, distrito de San Isidro, provincia y departamento de Lima, debidamente representada por su representante legal, el señor Eduardo José Noriega Campos identificado con DNI Nº 40344859, reconocido como tal en la Partida Registral N° 14326999 de la Superintendencia Nacional de los Registros Públicos, a quien en adelante se le denominará "**EL GREMIO"**; y de la otra parte.

El **INSTITUTO TECNOLÓGICO DE LA PRODUCCIÓN**, con RUC N° 20131369477, con domicilio legal en Av. República de Panamá N° 3418, distrito de San Isidro, provincia y departamento de Lima, debidamente representado por la Secretaria General, la señora Silvana Patricia Elías Naranjo, identificada con DNI N° 10543085, designada mediante Resolución Ejecutiva N° 0032-2025-ITP/DE publicada en el Diario Oficial "El Peruano" con fecha 23 de febrero de 2025 y con facultades para suscribir convenios interinstitucionales con entidades del Gobierno Nacional, Gobiernos Regionales, Gobiernos Locales y con organismos internacionales, mediante Resolución Ejecutiva N° 0196-2025-ITP-DE, publicada en el Diario Oficial "El Peruano" con fecha 02 de enero de 2026, a quien en adelante se denominará el **"ITP"**; según los términos y condiciones que se expresan en las cláusulas siguientes:

CLÁUSULA PRIMERA: DE LAS PARTES

EL GREMIO es una asociación civil sin fines de lucro, cuyo objeto es la promoción y articulación de asistencia para los emprendimientos sostenibles del Perú. Su misión es fortalecer capacidades para la innovación en el uso de la ciencia y tecnologías amigables con el medio ambiente, aportar en el diseño de políticas públicas que contribuyan al cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, y promover la defensa del patrimonio natural y cultural del país. A través de su trabajo colaborativo, impulsa proyectos enfocados en la economía circular y la sostenibilidad.

El **ITP** es un organismo público adscrito al Ministerio de la Producción, con personería jurídica de derecho público interno, creado mediante Decreto Legislativo N°0092, modificado por el Decreto Legislativo N° 1451, con competencia en materia de investigación, desarrollo, innovación, adaptación, transformación y transferencia tecnológica, a fin de contribuir al incremento de la competitividad, productividad y calidad de las empresas y los sectores productivos, fomentando el aprovechamiento racional de los recursos del sector producción. Asimismo, promueve el consumo de recursos hidrobiológicos, productos agroindustriales y otros productos industriales de competencia del sector producción; y, cuando fuera necesario, la comercialización y distribución de los mismos.

Para efectos de **EL CONVENIO** cuando se haga referencia a **EL GREMIO** y al **ITP**, de manera conjunta, se les denominará **LAS PARTES**.

CLÁUSULA SEGUNDA: MARCO LEGAL

2.1. Decreto Legislativo Nº 92, Ley del Instituto Tecnológico de la Producción (ITP) modificado por el Decreto Legislativo N° 1451.

2.2. Decreto Supremo N° 004-2016-PRODUCE, que aprueba el Reglamento del Decreto Legislativo de Centros de Innovación Productiva y Transferencia Tecnológica CITE.

Firma Digital
Firmado digitalmente por MELGAREJO CASTILLO Juan Carlos FAU 20131369477 soft
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 21.01.2026 11:13:01 -05:00

Firma Digital
Firmado digitalmente por GALLARDO CAMACHO Lenin Horacio FAU 20131369477 soft
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 26.01.2026 19:50:55 -05:00

Firma Digital
Firmado digitalmente por GAMARRA ARTEAGA Alvaro Medardo FAU 20131369477 soft
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 02.02.2026 10:14:05 -05:00

Firmado por:
4F047687C432403...

2.3. Decreto Supremo N° 005-2016-PRODUCE, que aprueba el Reglamento de Organización y Funciones del Instituto Tecnológico de la Producción.

2.4. Decreto Supremo N° 004-2019-JUS, que aprueba el Texto único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley de Procedimiento Administrativo General.

2.5. Resolución Ejecutiva Nº 000136-2025-ITP/DE, que aprueba la DIR-002-2025-ITP/DE denominada "Directiva para la gestión de Convenios Interinstitucionales en el Instituto Tecnológico de la Producción - ITP".

2.6. Estatuto de **EL GREMIO**, que en su artículo 38°, literal m), le faculta a "Aprobar la celebración de convenios de cooperación interinstitucional con personas naturales o jurídicas, públicas o privadas, nacionales o extranjeras".

CLAUSULA TERCERA: OBJETIVO DEL CONVENIO

EL CONVENIO tiene por objeto establecer el marco de cooperación mutuo para diseñar, promover la ejecución conjunta de proyectos que aceleren la transición hacia una economía circular y de triple impacto (económico, social y ambiental). Esto se logrará a través del desarrollo de cadenas de valor sostenibles, innovación tecnológica y transferencia de conocimiento, en línea con las políticas y prioridades de **LAS PARTES**.

CLÁUSULA CUARTA: CONVENIOS ESPECÍFICOS

Para el cumplimiento de los fines de **EL CONVENIO**, **LAS PARTES** promoverán la suscripción de Convenios Específicos, los mismos que deberán contener los términos y condiciones aplicables a cada intervención, así como las obligaciones, aportes y responsabilidades de **LAS PARTES**, conforme a lo dispuesto por la normativa vigente, a través del Plan de Trabajo que corresponda, detallando los objetivos, plazos, presupuesto, modo de ejecución y demás condiciones que garanticen su viabilidad.

CLÁUSULA QUINTA: FINANCIAMIENTO

LAS PARTES convienen en precisar que **EL CONVENIO** no supone ni implica transferencia de recursos económicos alguno entre **LAS PARTES**; por lo que queda expresamente establecido que **EL CONVENIO** no origina obligaciones de índole económica entre **LAS PARTES**; por lo que queda expresamente establecido que **EL CONVENIO** no origina obligaciones de índole económico entre éstas, ni de otra naturaleza que no se encuentren comprendidas dentro de los alcances de su concepción, expresada en su objeto y/o en convenios específicos que pudieran suscribirse durante el plazo de su vigencia.

CLÁUSULA SEXTA: COORDINACIÓN INTERINSTITUCIONAL

Para maximizar y optimizar el logro de los objetivos y cumplimiento de los compromisos que se deriven del **EL CONVENIO**, **LAS PARTES** convienen en designar como coordinadores interinstitucionales a las siguientes personas:

Por el **ITP**:

- Titular: El Coordinador de la Unidad Técnica Ambo (en adelante, UT Ambo)
  Correo Institucional: yacosta@itp.gob.pe

- Alternativo: Asistente administrativo de la UT Ambo
  Correo Institucional: nponce@itp.gob.pe

Por **EL GREMIO**:

- Titular: Director Ejecutivo
  Correo Institucional: eduardo.noriega@bancasostenible.la

- Alternativo: Directora de Relaciones Interinstitucionales
  Correo Institucional: gremiosostenible.genes@gmail.com

Las personas indicadas como coordinadores interinstitucionales lo son en razón del cargo que ocupan al momento de la suscripción de **EL CONVENIO**. En tal sentido, si la persona asignada deja de ejercer dicho cargo, la coordinación de **EL CONVENIO** será asumida por quien la suceda formalmente en el mismo, sin necesidad de modificación del texto de **EL CONVENIO**.

En el caso que **LAS PARTES** decidan sustituir a los coordinadores interinstitucionales titulares designados, la nueva designación deberá comunicarse a la otra parte mediante comunicación escrita a los domicilios legales consignados en la parte introductoria de **EL CONVENIO** y/o de forma virtual a los correos institucionales de los coordinadores titulares designados, dicha comunicación deberá realizarse en un plazo no mayor de cinco (05) días hábiles desde la fecha de la designación del nuevo coordinador interinstitucional, y surtirá efecto al día siguiente de realizada la notificación.

CLÁUSULA SÉPTIMA: PROPIEDAD INTELECTUAL

La información que proporcionen **LAS PARTES**, como consecuencia de la implementación de las actividades vinculadas a la ejecución de **EL CONVENIO**, es propiedad de la parte que la proporciona, debiendo respetarse en todo momento los derechos de propiedad intelectual por ambas instituciones; en consecuencia, cada parte seguirá siendo propietaria de los conocimientos y tecnologías previas, aportadas para el logro de los objetivos en conjunto, entendiéndose que estas no serán cedidas en propiedad a la otra parte.

El ejercicio de los derechos relativos a la propiedad intelectual perteneciente a cualquiera de **LAS PARTES** en particular, así como a la propiedad común a las partes debe sujetarse a las directivas, normativas o políticas de propiedad intelectual de ambas instituciones y en ausencia de estas, deberá considerarse las disposiciones legales vigentes.

Con respecto a la materia y conocimiento creado como parte de la ejecución del proyecto, **LAS PARTES** generarán acuerdos específicos para formalizar los pormenores de los registros de propiedad intelectual, uso y/o explotación económica, teniendo como referencia el grado de participación técnica-creativa de cada parte durante la ejecución de actividades.

Se reconocerá los derechos morales de los creadores de la propiedad intelectual en cada solicitud de registro de propiedad intelectual, asimismo, se le reconocerá como tal en las publicaciones y comunicaciones entre **LAS PARTES** y hacia el público.

CLÁUSULA OCTAVA: DE LA PUBLICIDAD

LAS PARTES convienen que en el material producido y las actividades que ambas realicen en común acuerdo, deben utilizar sus respectivos logotipos o marcas reconocidas. Se debe respetar la autoría de cada parte cuando se utilice la información técnica proporcionada en el marco de **EL CONVENIO** y que debe precisarse en los convenios específicos interinstitucionales.

El diseño y difusión de material promocional es aprobado previamente por los coordinadores de **LAS PARTES**, así como de las áreas de Imagen Institucional o las que hagan sus veces.

La difusión de la información en prensa, así como en las publicaciones científicas deberán hacer referencia a **LAS PARTES** participantes y fuentes del aporte correspondiente.

CLÁUSULA NOVENA: DOMICILIOS Y COMUNICACIÓN

LAS PARTES señalan que para la validez de todas las comunicaciones y notificaciones, con motivo a la ejecución, resolución o cualquier otro asunto relacionado con **EL CONVENIO** o con los Convenios Específicos que surjan, o por cualquier otro motivo o circunstancia relacionada

directa e indirectamente con **EL CONVENIO** o con los Convenios Específicos, **LAS PARTES** señalan como sus domicilios los indicados en la introducción de **EL CONVENIO** a los que se dirigirán cualquier comunicación que se curse entre **LAS PARTES**.

El cambio de domicilio de alguna de **LAS PARTES** surtirá efecto desde la fecha de comunicación a la otra parte mediante una carta simple.

Asimismo, los correos a utilizarse para cualquier comunicación respecto de **EL CONVENIO** serán:

- Para el **ITP**: mesadepartesitp@itp.gob.pe
- Para **EL GREMIO**: gremiosostenible.genes@gmail.com

CLÁUSULA DÉCIMA: SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS

Toda controversia, discrepancia o reclamación que pudiera derivarse de **EL CONVENIO**, o que guarde relación con el mismo, será resuelto inicialmente a través del trato directo, el cual se dará inicio cuando la parte interesada corra traslado de su intención a través de un documento formal, otorgándole a la otra parte un plazo no menor de diez (10) días hábiles, para que esta se pronuncie, con la misma formalidad, sobre la viabilidad o no de la intención planteada por la parte solicitante.

En caso de arribar a un acuerdo total o parcial, **LAS PARTES**, en un plazo no mayor de diez (10) días hábiles posteriores al pronunciamiento de la parte emplazada, suscribirán un acta mediante sus representantes legales autorizados, donde se incluirán los acuerdos adoptados, los mismos que serán irrevocables y de obligatorio cumplimiento entre **LAS PARTES**, la cual posteriormente deberá ser formalizada mediante la correspondiente Adenda y formará parte integrante de **EL CONVENIO**. De no arribar a acuerdo alguno, la parte interesada podrá invitar a la otra a una conciliación extrajudicial, ante un centro de conciliación debidamente autorizado por el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, la misma que será dirigida por un conciliador extrajudicial acreditado por dicho Ministerio.

En caso de no ser resueltas las discrepancias o controversias surgidas, en un plazo no mayor de treinta (30) días hábiles de concluidos los mecanismos de solución, estas serán sometidas a la jurisdicción de los Jueces y Tribunales de la ciudad de Lima del Poder Judicial.

CLAUSULA DÉCIMA PRIMERA: VIGENCIA DEL CONVENIO

EL CONVENIO tendrá un plazo de vigencia de cinco (05) años, contados a partir de la fecha de su suscripción. Luego de ello, **EL CONVENIO** podrá ser prorrogado de común acuerdo entre **LAS PARTES**, a través de la suscripción de la correspondiente Adenda. Finalizado el plazo de vigencia, se mantendrán vigentes los compromisos asumidos por **LAS PARTES** hasta el cumplimiento y/o ejecución total de los que se encuentren en curso.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA: RESOLUCIÓN DEL CONVENIO

EL CONVENIO puede ser resuelto por cualquiera de **LAS PARTES**, por las siguientes causales:

1. Por mutuo acuerdo entre **LAS PARTES**, el mismo que debe ser expresado por escrito.
2. Por caso fortuito o fuerza mayor que imposibilite su cumplimiento de conformidad a lo regulado en el artículo 1315 del Código Civil, el mismo que deberá ser comunicado a la otra parte por escrito, en un plazo no menor de quince (15) días calendario de producido el hecho que lo generó.

La terminación anticipada de **EL CONVENIO** no afectará el desarrollo o conclusión de los Convenios Específicos que se encuentren en proceso, salvo los casos en que **LAS PARTES** pacten lo contrario.

<u>CLÁUSULA DÉCIMA TERCERA:</u> ANTICORRUPCIÓN

LAS PARTES reconocen y garantizan que todas las actividades a ser desarrolladas en cumplimiento de **EL CONVENIO**, serán realizadas en estricto cumplimiento de las disposiciones legales aplicables en materia anticorrupción, incluyendo el Código de Ética de la Función Pública aprobada por la Ley N° 27815 (en adelante, las Normas Anticorrupción).

LAS PARTES, se comprometen a conducirse en todo momento, durante la ejecución de **EL CONVENIO**, con respeto, probidad, eficiencia, idoneidad, veracidad e integridad, directa o indirectamente, a través de sus representantes, funcionarios servidores y/o personal relacionado al cumplimiento de **EL CONVENIO**, no cometiendo actos ilícitos que contravengan las Normas Anticorrupción.

LAS PARTES se comprometen a comunicar a la contraparte y a las autoridades competentes de manera directa y oportuna, cualquier acto o conducta ilícita de vulneración a las Normas Anticorrupción, respecto de cualquier asunto que pudiera relacionarse a **EL CONVENIO**, así como adoptar las medidas administrativas y/o legales pertinentes para evitar los referidos actos o prácticas.

<u>CLÁUSULA DÉCIMA CUARTA</u>: DISPOSICIONES FINALES

LAS PARTES declaran conocer los alcances de cada una de las cláusulas que forman parte de **EL CONVENIO** y se comprometen a respetarlas de acuerdo a las reglas de buena fe y común intención, señalando que no media dolo, vicio o error que pudiera invalidarlos.

Estando **LAS PARTES** de acuerdo con los términos y condiciones de **EL CONVENIO**, las mismas lo suscriben en señal de conformidad.

Lugar: Fecha:	Lugar: Fecha:
Por el **ITP**	Por **EL GREMIO**
Firma Digital Firmado digitalmente por ELIAS NARANJO Silvana Patricia FAU 20131369477 soft Motivo: Soy el autor del documento Fecha: 02.02.2026 18:20:55 -05:00	Firmado por: 4F047687C432403...
SILVANA PATRICIA ELÍAS NARANJO **Secretaria General** **Instituto Tecnológico de la Producción - ITP**	**EDUARDO JOSÉ NORIEGA CAMPOS** **Representante Legal** **GREMIO NACIONAL DE EMPRENDEDORES SOSTENIBLES GENES PERÚ**